

טיוטה עצמאית — אין לה קשר למפלגות. האתר אינו מטעם ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים או ישרא, והטקסטים בו לא אושרו על ידן. הם נוסחו מתוך עמדותיהן הפומביות, ברוח מסמך העקרונות של ראשי המפלגות (26.9.2026).

בית > קווי היסוד > פרק 3

הצעת חוק · 32 סעיפים ותוספת · עודכן 2.10.2026

הצעת חוק שירות ממלכתי (שוויון בנטל), התשפ"ז-2026

הצעת חוק שירות ממלכתי: נוסח ההצעה, דברי הסבר, הכרעות ניסוח, נקודות פתוחות ונספח מקורות.

במבט אחד

פטור אין פטור לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים (3.2) 4/4 ●	חובה שירות צבאי או אזרחי לכל אזרח (קווי היסוד) (3.1) 4/4 ●
מתי ההצעה הראשונה שהממשלה מניחה; השלמה במושב הראשון (5.4) הוכרע במטה ●	לימוד תורה מסלול בתוך השירות — שנה אחת לכל היותר, וצה"ל קובע את המספר (3.5) 4/4, גישור ●

טיוטה עצמאית לדיון. הצעת חוק שמפרטת את מה שסעיפים 30–33 לטיוטת החוקה הפנו לחוק. ההצעה מבוססת על מחקר של עמדותיהן הפומביות של ארבע המפלגות (דוח המחקר, להלן "תיק המקורות", הוא מסמך עבודה שאינו מפורסם), ועל משא ומתן בשישה סבבים בין ארבעה נציגי מטה — נציג לכל מפלגה (**הכרעה - היקף הדחייה**). נציג מטה הוא מי שהופקד בצוות הניסוח על ייצוג עמדותיה הפומביות של מפלגה אחת; הוא אינו נציג מטעם המפלגה, וטען רק מה שיש לו מקור בעמדותיה.

מעמד: זו הצעת מטה — הצעה של כותבי הטיוטה, לא של המפלגות — והיא טעונה אישור ראשי המפלגות. הסעיפים המסומנים **4/4 ●**, ובהם סעיף 14 (מסלול לימוד בתוך השירות), התקבלו בידי ארבעת נציגי המטה, חלקם כהסקה ממקור; **+3 ●** ו- **צר ●** — כמסומן. השלמות **טכני ●** לא נבדקו עם הנציגים, וחלקן מסומנות "טעון אישור". אין בהצעה חלופות בסוגריים.

כלל ההכרעה: 4 מתוך 4, או 3 והרביעית ללא עמדה ואינה מתנגדת – נוסח מחייב; אחרת – מכנה משותף צר או הפניה לחוק, והחלופות נרשמות; אין עמדה לאף מפלגה – הדין הקיים בניסוח מינימלי.

סימונים: 4/4 ; +3 – שלוש בעד, הרביעית ללא עמדה ואינה מתנגדת; צר – שתיים בעד, ואין מתנגדת; גישור – נוסח של המטה (המגשר) שאינו עמדה מפורשת של אף מפלגה, וכל הנציגים קיבלו אותו; טכני – השלמה של המטה שנדרשת כדי שהסעיף יעבוד, ולא נבדקה עם הנציגים; סטטוס קוו – הדין הקיים; [] – מספר או מועד שלא הוכרע (נקודות פתוחות); • – ציטוט שנשלף אוטומטית ולא נבדק מול העמוד המקורי.

נוסח ההצעה

פרק א': מטרה והגדרות

מטרה

1. מטרתו של חוק זה לקבוע כי כל אזרח ותושב קבע ישרת את המדינה, בשירות צבאי או בשירות אזרחי; כי לא יינתן פטור מהשירות לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים; וכי נטל השירות יחולק בשוויון.

הגדרות

2. בחוק זה –

"הוועדה" – ועדת החוץ והביטחון של הכנסת;

"חוק שירות ביטחון" – חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה;

"מי שלא מילא את חובת השירות" – כמשמעותו בסעיף 16;

"מיועד לשירות" – מיועד לשירות ביטחון כמשמעותו בחוק שירות ביטחון;

"שירות סדיר" – כמשמעותו בחוק שירות ביטחון;

"המנהלת" – מנהלת השירות הממלכתי שהוקמה לפי סעיף 6;

"השר" – שר הביטחון;

"שירות אזרחי" – שירות ממלכתי לטובת הציבור, שאינו שירות צבאי, בתחומי שירות בתי הסוהר, הכבאות וההצלה, שירותי הרפואה והסיוע בקהילה, ובתחומים נוספים שיקבע השר בתקנות, במסגרת שהמנהלת הפנתה אליה לפי

פרק ב': חובת השירות

חובת השירות

3. (א) מיועד לשירות ישרת שירות צבאי או שירות אזרחי, לפי הוראות חוק זה.

(ב) צבא הגנה לישראל קובע את צרכיו ובוחר את המשרתים בו; מיועד לשירות שצבא הגנה לישראל לא בחר בו לשירות צבאי ישרת שירות אזרחי, אלא אם כן ניתן לו פטור ממנו לפי סעיף 9, או שהוא פטור לפי סעיף 39(א) או (ב) לחוק שירות ביטחון.

שירות אזרחי כקיום החובה

4. שירות אזרחי מלא כמוהו כקיום חובת השירות לפי חוק זה; אין מפלים בין המשרתים בשירות צבאי לבין המשרתים בשירות אזרחי אלא ככל שהדבר מתחייב מאופי השירות ומתנאיו.

משך השירות האזרחי

5. משך השירות האזרחי יהיה כמשך השירות הסדיר שהיה חל על המשרת לפי סעיפים 15 ו-16 לחוק שירות ביטחון, לפי גילו ביום שבו נקרא לשירות.

פרק ג': מנהלת השירות הממלכתי

הקמה ומעמד

6. (א) במשרד הביטחון תוקם מנהלת השירות הממלכתי.

(ב) המנהלת תפעל בלי זיקה מגזרית, קהילתית או מפלגתית.

(ג) מנהל המנהלת ימונה בידי השר.

תפקידי המנהלת

7. (א) ואלה תפקידי המנהלת:

(1) לזמן את כלל המיועדים לשירות למיון;

(2) להעביר לצבא הגנה לישראל את המיועדים לשירות שבחר בהם לשירות צבאי;

(3) להפנות לשירות אזרחי את מי שלא נבחר לשירות צבאי, ולפקח על השירות האזרחי;

(4) לפקח על מתן דחיות לפי פרק ד' ועל חידושן;

(5) לדווח לוועדה כאמור בסעיף 24.

(ב) ההחלטה על קבלה למסלול לפי סעיף 14 נתונה לצבא הגנה לישראל בלבד.

פרק ד': דחייה ופטור

אין פטור לציבור ואין מכסות

8. (א) לא יינתנו פטור משירות או דחייה של שירות לציבור שלם, לסוג שלם של אזרחים או לתלמידי סוג של מוסדות, מחמת השתייכותם אליהם.

(ב) לא ייקבעו בחוק זה או לפיו יעדים או מכסות לפי השתייכות מגזרית.

דחייה ופטור על יסוד נסיבות אישיות

9. (א) בכפוף לסעיף 14(ה), דחייה של שירות, או פטור משירות צבאי, משירות אזרחי או משניהם, יינתנו רק על יסוד נסיבותיו האישיות של המיועד לשירות – טעמי בריאות, טעמי משפחה או נסיבות אישיות חריגות אחרות – לפי אמות מידה אחידות ושוויוניות שיקבע השר בתקנות, באישור הוועדה.

(ב) אין בחוק זה דחייה משירות בשל לימוד או בשל הישגים, למעט דחייה לפי הסייג שבסעיף 14(ה).

חיול לפני דחייה

10. מיועד לשירות שביקש דחייה יתייצב במועד שנקבע לו, יעבור חיול והכשרה בסיסית, ורק לאחר מכן תינתן לו הדחייה; הוראה זו לא תחול על דחייה מטעמי בריאות שבשלהם נבצר ממנו לעבור חיול.

תקופת הדחייה וחידושה

11. (א) דחייה תינתן לשנה אחת, וניתן לחדשה לתקופות של שנה, אם הוסיפו להתקיים הנסיבות שבשלהן ניתנה, ובלבד שלא תחודש לאחר שהגיע המיועד לשירות לגיל [].

(ב) מי שמסר ידיעה כוזבת לשם קבלת דחייה או חידושה, או לא דיווח על שינוי בנסיבות – תבוטל הדחייה, ויראו אותו כמי שלא מילא חובה לפי חוק שירות ביטחון, לעניין סעיף 46 לחוק האמור.

(ג) מי שניתנה לו דחייה ידווח למנהלת על כל שינוי בנסיבות שבשלהן ניתנה, בתוך 30 ימים מיום השינוי.

תום הדחייה

12. (א) דחייה אינה פטור, ולא תהפוך לפטור. פטור יינתן רק לפי סעיף 9(א), או לפי סעיפים 39 ו-40 לחוק שירות ביטחון כאמור בסעיף 15, ולא בשל הדחייה עצמה או בשל הלימודים או ההישגים שבגללם ניתנה.

(ב) בתום הדחייה ישרת הנדחה שירות מלא, במשך הקבוע בסעיפים 15 ו-16 לחוק שירות ביטחון.

מסלולי שירות משולבים

13. (א) צבא הגנה לישראל יקים מסלולי שירות המשלבים לימוד תורה בתוך השירות, בדומה לישיבות ההסדר.

(ב) המסלולים יהיו פתוחים לכל מי שעומד באמות המידה, בלי זיקה מגזרית, וימשכו כמשך שירות מלא, ובמסלול לפי סעיף 14 – בתוספת תקופת הלימוד.

מסלול לימוד בתוך השירות

14. (א) במסגרת המסלולים שלפי סעיף 13 רשאי צבא הגנה לישראל לקבוע מסלול שבו המשרת לומד, לאחר החיול וההכשרה הבסיסית, תקופה רצופה שלא תעלה על שנה אחת, במוסד לימוד שהכיר בו צבא הגנה לישראל לפי אמות מידה שוויוניות, ולאחריה משרת שירות צבאי מלא, במשך שהיה חל עליו לפי גילו ביום חיולו.

(ב) המשרת במסלול הוא חייל בשירות סדיר מיום חיולו, ותקופת הלימוד אינה באה במניין משך השירות הצבאי.

(ג) צבא הגנה לישראל קובע מדי שנה, לפי צורכי הביטחון, את מספר המשרתים במסלול ואת אמות המידה לקבלה אליו, שיהיו חיצוניות ושוויוניות, במיון פתוח, ומדווח על כך לוועדה; המסלול פתוח לכל מי שעומד באמות המידה, בלי זיקה מגזרית.

(ד) בתקופת הלימוד לא יינתנו למשרת או למוסד, בשל לימודיו, קצבה, תמיכה או הטבה מאוצר המדינה, מלבד תנאי השירות של חייל בשירות סדיר.

(ה) אין בחוק זה דחייה משירות בשל לימוד או בשל הישגים, ומסלול לפי סעיף זה אינו דחייה; ואולם אין בכך כדי לגרוע מדחייה שקבע צבא הגנה לישראל לפי צרכיו לשם לימודים מקצועיים שהוא זקוק להם, שבסופה שירות צבאי שאינו קצר ממשך השירות המלא, ואף לא מהמשך שהיה חל על הנדחה לפי גילו ביום תחילת הדחייה.

נשים שפטורות משירות צבאי

15. אשה שפטורה משירות סדיר לפי סעיף 39(ג) או 40 לחוק שירות ביטחון חייבת בשירות אזרחי לפי חוק זה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהפטורים שלפי סעיף 39(א) ו-1(ב) לחוק האמור.

פרק ה': אכיפה ותוצאות אי-שירות

מי שלא מילא את חובת השירות

16. בחוק זה, "מי שלא מילא את חובת השירות" – מיועד לשירות שלא התייצב במועד שנקבע לו לפי חוק שירות ביטחון או לפי חוק זה, ואין בידו דחייה או פטור בתוקף; חייל שנעדר משירותו שלא ברשות ולא חזר אליו; וכן מי שהופנה לשירות אזרחי ולא התייצב אליו, או חדל ממנו שלא כדין ולא חזר אליו.

עונשין ואכיפה

17. (א) אין בחוק זה כדי לגרוע מסעיף 46 לחוק שירות ביטחון או מסמכויות האכיפה, החקירה והמעצר לפי כל דין, ולא תוגבל אכיפתן לגבי ציבור מסוים.

(ב) הסנקציות שבחוק זה באות בנוסף לסעיף 46 לחוק שירות ביטחון, ואין בחוק סדר מחייב ביניהם.

(ג) מי שלא מילא חובת שירות אזרחי לפי חוק זה, דינו כדין מי שלא מילא חובה לפי חוק שירות ביטחון, לעניין סעיף 46 לחוק האמור.

שלילת הטבות

18. מי שלא מילא את חובת השירות לא יהיה זכאי לאלה:

(1) הנחה בארנונה;

(2) סבסוד של מעונות יום ושל צהרונים;

(3) הקצבאות וההטבות המנויות בתוספת;

(4) הטבות בדיוור, ובכלל זה זכאות לפי מבחני תמיכה, הלוואות, סיוע בשכר דירה, דיוור בשכירות ארוכת טווח ותוכניות דיוור ממשלתיות בהנחה;

(5) הטבות במס שבח ובמס רכישה;

(6) השתתפות במכרזי המדינה, מלגות מאוצר המדינה, סיוע עסקי ממשלתי והקצאת מקרקעין בפטור ממכרז או בהנחה;

(7) הנחות בתחבורה ציבורית.

מימון מוסדות

19. (א) לא יועבר מימון ציבורי למוסד בעבור מי שלא מילא את חובת השירות.

(ב) לא יועבר מימון ציבורי למוסד שפועל באופן שיטתי לעידוד אי-מילוי חובת השירות; קביעה כאמור תיעשה בידי השר, לאחר שניתנה למוסד הזדמנות לטעון את טענותיו.

רישיון נהיגה ויציאה מהארץ

20. (א) למי שלא מילא את חובת השירות לא יינתן רישיון נהיגה, ורישיון שבידו לא יחודש.

(ב) למי שלא מילא את חובת השירות לא יינתן היתר לצאת לחוץ לארץ לפי סעיף 43 לחוק שירות ביטחון, אלא מטעמים הומניטריים חריגים שיקבע השר בתקנות.

תחילת השלילה, סיומה והשגה

21. (א) השלילה לפי סעיפים 18, 19 (א) ו-20 חלה מיום התחילה או מהיום שבו לא מילא אדם את חובת השירות, לפי המאוחר, ופוקעת ביום שבו התייצב לשירות; אין בה כדי לחייב בהשבה של הטבה שניתנה לפני יום התחילה.

(ב) המנהלת תודיע לגופים המעניקים את ההטבות על מי שלא מילא את חובת השירות, ועל מי שהתייצב לשירות, במידה הנדרשת לביצוע סעיפים 18, 19 (א) ו-20 בלבד.

(ג) מי שסבור שנרשם בטעות כמי שלא מילא את חובת השירות רשאי להשיג לפני המנהלת; ההשגה אינה מעכבת את השלילה.

פרק ו': תגמול המשרתים

עדיפות בשירות הציבורי

22. בקבלה לשירות המדינה ולרשויות המקומיות תינתן עדיפות למי שמילא את חובת השירות, בתנאים שייקבעו בתקנות.

הטבות למשרתים

23. המדינה תעניק למשרתים בשירות צבאי ובשירות אזרחי הטבות בשל שירותם; ההטבות והיקפן ייקבעו בחוק.

פרק ז': פיקוח, דיווח ותקנות

דיווח לוועדה

- 24.** (א) המנהלת תגיש לוועדה, אחת לשנה, דין וחשבון על ביצוע חוק זה, ובו: מספר המיועדים לשירות שזומנו, שהתגייסו לשירות צבאי ושהופנו לשירות אזרחי; מספר הדחיות והפטורים לפי סוגיהם; מספר המשרתים במסלולים לפי סעיפים 13 ו-14; ומספר מי שלא מילאו את חובת השירות וצעדי האכיפה שננקטו.
- (ב) דין וחשבון לפי סעיף זה ותוכנית הקליטה לפי סעיף 27 לא יכללו יעדים לפי השתייכות מגזרית.

ביצוע ותקנות

- 25.** השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; תקנות לפי סעיפים 2 (הגדרת "שירות אזרחי"), 9(א), 20(ב) ו-22 טעונות אישור הוועדה.

פרק ח': הוראות מעבר

תחולה

- 26.** (א) חוק זה חל מיום התחילה על כל מיועד לשירות, ובכלל זה על מי שהיה חייב להתייצב לשירות לפני יום התחילה ולא התייצב.
- (ב) אין בחוק זה הקפאה או השהיה של אכיפה, למעט השהיית הליך לאחר התייצבות לפי סעיף 29.
- (ג) עד להתקנת תקנות לפי סעיף 9(א) יוסיפו לחול אמות המידה שחלו ערב יום התחילה לדחייה ולפטור מטעמי בריאות ומשפחה, ככל שאינן סותרות את סעיפים 8 עד 12.

קריאת שנתונים ותוכנית קליטה

- 27.** (א) צבא הגנה לישראל יקבע, לפי צורכי הביטחון, אילו שנתונים של מי שלא התייצבו לשירות לפני יום התחילה ייקראו לשירות, ובאיזה סדר.
- (ב) תוכנית הקליטה ולוח הזמנים שלה יוגשו לוועדה בתוך [] ימים מיום התחילה, ויעודכנו אחת לשנה.

שירות אזרחי למי שלא ייקלט

- 28.** מי שלא התייצב לשירות לפני יום התחילה, וצבא הגנה לישראל הודיע שלא יקרא אותו לשירות צבאי, ישרת שירות אזרחי באחריות המנהלת; משך השירות – כאמור בסעיף 5.

הליכים פליליים

- 29.** (א) הליך פלילי בשל אי-התייצבות לשירות, שנפתח בשל מעשה שנעשה לפני יום התחילה, יושהה עם התייצבותו של החשוד או הנאשם לשירות, ויבוטל עם השלמת שירותו.
- (ב) חדל מי שהתייצב כאמור מלשרת, שלא כדין, – יחודש ההליך מאליו.

30. אין בחוק זה כדי להקנות פטור בדיעבד, להסדיר מעמד או להשיב הטבות למי שלא שירת.

פרק ט': תיקונים עקיפים ותחילה

תיקון חוק שירות ביטחון

31. בחוק שירות ביטחון –

(1) בסעיף 36, בסופו יבוא: "הסמכות לפי סעיף זה לפטור מיועד לשירות משירות סדיר, להפחית את תקופת שירותו או לדחות את מועד התייצבותו תופעל רק לפי פרק ד' לחוק שירות ממלכתי (שוויון בנטל), התשפ"ז-2026; מיועד לשירות שצבא הגנה לישראל לא בחר בו לשירות צבאי ישרת שירות אזרחי לפי החוק האמור.";

(2) בסעיף 39(ג) ובסעיף 40, בסופם יבוא: "פטורה כאמור חייבת בשירות אזרחי לפי חוק שירות ממלכתי (שוויון בנטל), התשפ"ז-2026".

תחילה

32. תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.

תוספת

(סעיף 18(3))

1. קצבאות, מלגות ותמיכות מאוצר המדינה לתלמידי כוללים וישיבות.

2. הכרה בתלמיד כולל או ישיבה כסטודנט לעניין הנחות והטבות.

3. הנחות בדמי ביטוח לאומי.

4. הטבות הוריות: [].

דברי הסבר

כללי

הרקע. ההסדר שאפשר דחייה מתחדשת של שירות לתלמידי ישיבות פקע ב-30.6.2023. ב-25.6.2024 קבע בג"ץ, בהרכב של תשעה שופטים ופה אחד, שלרשות המבצעת אין סמכות להורות שלא לאכוף את החוק על תלמידי ישיבות בהיעדר חקיקה, ושאסור להעביר תמיכות לישיבות בעבור תלמידים חייבי גיוס (בג"ץ 6198/23). בנובמבר 2025 הורה בג"ץ על צעדי אכיפה "הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי-כלכלי" (בג"ץ 5819/24). ב-14.7.2026 קיבלה הכנסת, ברוב של 58 מול 54, חוק שהקפיא הליכי מעצר נגד תלמידי ישיבות; בג"ץ ביטל אותו ב-3.9.2026.

פה אחד. כ-72 אלף חייבי גיוס לא התייצבו לפי צה"ל, וכ-80 אלף לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה; וצה"ל חסר כ-12 אלף חיילים, מהם 6,000–7,500 לוחמים.

העמדות. ארבע המפלגות מסכימות על שלד אחד: חובת שירות, צבאי או אזרחי, לכל אזרח ואזרחית, כולל חרדים וערבים; אין פטור קבוצתי; אין יעדי גיוס מגזריים; שלילת הטבות ממי שאינו משרת; ותגמול המשרתים (שאלון ynet, 16.9.2026; אצל הדמוקרטים גם תוכנית הנקודות, 4.2026). שלוש מהן — ביחד, ישראל ביתנו וישר! — הציבו את חוק הגיוס כתנאי להצטרפות לממשלה. המחלוקת המרכזית הייתה על דחייה בשל לימוד תורה ומצוינות: ישר! הציעה הקצאה של עד 3% מכלל המחזור, וביחד וישראל ביתנו התנגדו (ישראל ביתנו: "לא יהיה פטור לא ל-30% ולא ל-3%", News1, 12.8.2026; ביחד: "לא 30% פטורים ולא 'מתווים'", News1, 12.8.2026).

הדרך. ארבעה נציגי מטה, נציג לכל מפלגה, ניהלו משא ומתן בשישה סבבים. בשלושת הסבבים הראשונים הוסכמה ליבת החוק. בסבב 4 הוצע נוסח עמום לשאלת הדחייה — דחייה לשנה, מתחדשת, בשל הישגים יוצאי דופן בתחום לימוד, מחקר, אמנות או ספורט, בתקרה לפי שיעור מהמחזור שתיקבע בתקנות, בלי אזכור של לימוד תורה ובלי מספר. ישר! והדמוקרטים קיבלו אותו; ביחד וישראל ביתנו דחו אותו: לדבריהן תקרה לפי שיעור מהמחזור היא "מכסה", והעמימות לא תחזיק, כי שני הצדדים כבר התחייבו בפומבי בדיוק על הנקודה שהנוסח משאיר פתוחה. בסבב 5 הוצע נוסח אחר, שנבנה על ההתנגדויות: במקום דחייה — מסלול לימוד בתוך השירות (סעיף 14). ארבעת הנציגים קיבלו אותו בשינויים קטנים, ובסבב 6 אישרו את הנוסח המאוחד. תיעוד הסבבים 4–6: מסמך ההכרעה, חלק ח'.

העוגן החוקתי. ההצעה ממלאת את מה שסעיפים 30–33 לטיטוט החוקה הפנו לחוק: אמות המידה לדחייה ולפטור (ס' 30(ג)), השירות האזרחי (ס' 32), ותוצאות אי-השירות (ס' 33). היא ניתנת לחקיקה מיד, לפני כינון החוקה. לפי סעיף 100(ב) לחוקה (חוק לפי סעיף 30 בתוך שנה מתחילתה), חוק שנתקבל לפני תחילת החוקה ומקיים את סעיף 30 ייחשב לחוק לפי סעיף 30. עד תחילת החוקה, הפגיעה בזכויות שבפרק ה' נבחנת לפי חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

לפרק א' (סעיפים 1–2)

סעיף המטרה מאמץ את לשון סעיפים 30(א)–(ב) ו-31(א) לחוקה. ההגדרות מפנות לחוק שירות ביטחון, שנשאר החוק הכללי; ההצעה אינה מחליפה אותו אלא קובעת את כללי הדחייה, הפטור, השירות האזרחי והאכיפה.

לפרק ב' (סעיפים 3–5)

סעיף 3. חובת השירות לכל 4/4: "כל אזרח במדינת ישראל יתגייס לצה"ל או יעשה שירות לאומי אזרחי... ללא פטורים - זה נכון לערבים ונכון גם לחרדים" (ביחד, שאלון); "כל צעיר וצעירה בגיל 18 - יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצירקסים" (ישראל ביתנו, שאלון); "חובת השירות למדינה צריכה לחול על כלל האזרחים" (הדמוקרטים, שאלון); "כל אזרח ואזרחית מחויבים לשרת" (ישר!, מתווה). צה"ל בוחר את משרתיו 4/4: "צה"ל יקבע מי ישרת במסלול הצבאי ומי בשירות האזרחי" (ישראל ביתנו); "צה"ל יבחר את משרתי החובה לפי צרכיו" (ישר!); הדמוקרטים — קדימות לצורכי צה"ל; ביחד קיבלה במשא ומתן.

סעיף 4. לשון סעיפים 31(ב) ו-32(ב) לחוקה [4/4 על העיקרון — שירות אזרחי כחלופה; תיק המקורות, חלק ה']. **הגדרת "שירות אזרחי" (סעיף 2)** מונה את התחומים שישראל ביתנו פירטה — "בשב"ס, בכבאות והצלה,

בשירותי הרפואה ובסיוע בתוך הקהילה" (שאלון) [צר; לשאר אין עמדה], ומאפשרת להוסיף תחומים בתקנות באישור הוועדה **טכני**, כדי לעמוד בסעיף 32(א) לחוקה ("בתחומים ובמסגרות שייקבעו בחוק").

סעיף 5. משך השירות האזרחי כמשך השירות הצבאי באותו גיל. במשא ומתן הוסכם כך לגבי מי שצה"ל לא יקלוט בהוראות המעבר (2.3) **4/4**; ההצעה מחילה את אותו כלל על כל השירות האזרחי **טכני**, כדי שלא ייווצרו שני משכים. ישראל ביתנו הציעה שלוש שנים ("3 שנים במסלול האזרחי", 17.8.2026, ynet) – לא נמצא בכתבה שנבדקה ב-1.10.2026), וקיבלה את משכי ס' 15 (הערכה).

לפרק ג' (סעיפים 6-7)

המנהלת היא נוסח הגישור של סבב 3 (1.5) **4/4, גישור**: בין "תוקם מנהלת שירות לאומית עצמאית", "ללא יד מגזרית, קהילתית או מפלגתית פוליטית" (ישר!, מתווה) לבין "תחת אחריות משרד הביטחון בלבד" (ישראל ביתנו, 17.8.2026, ynet) – לא נמצא בכתבה על ששת הנושאים שנבדקה ב-1.10.2026; ישראל ביתנו מתנגדת ל"מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא", 6.9.2026, ynet). התפקידים לקוחים מהמתווה של ישר!: המנהלת "תזמן את כלל הצעירים לתהליכי מיון, תקצה לצה"ל את החלק המיועד לשירות בצה"ל ממחזור הגיוס ותפנה צעירים שלא ישרתו בצה"ל לשאר מסלולי השירות האזרחי-לאומי". סעיף 7(ב) **טכני** נוסף בעקבות ההכרעה בסעיף 14: המנהלת אינה מכריעה מי לומד, וכך נענה הקו האדום של ישראל ביתנו נגד "מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא" (6.9.2026, ynet). דרך מינוי המנהל לא נדונה במשא ומתן **טכני**; ישר! ביקשה לעגן את סמכותה הבלעדית של המנהלת לפעול מול כלל המועמדים (נקודה פתוחה 6).

לפרק ד' (סעיפים 8-15)

סעיף 8 **4/4**. "אין מכסות ואין יעדים" (ביחד, שאלון); "בלי פטורים, בלי מכסות ובלי קומבינות" (ישראל ביתנו, שאלון); "ביטול פטורים וחקיקה סקטוריאלית" (הדמוקרטים, תוכנית הנקודות, 4.2026); "מבטלים את הסכם 77" (איזנקוט, 12.8.2026, N12). הנוסח מבוסס על סעיף 30(ב) לחוקה, ומוסיף את תלמידי סוג של מוסדות; הסיפה "מחמת השתייכותם אליהם" **טכני** מבהירה שהסעיף אינו חל על פטור אישי שמשותף לרבים (למשל מטעמי בריאות).

סעיף 9(א) **4/4** (1.1, 1.4): דחייה ופטור רק על יסוד נסיבות אישיות, כלשון סעיף 30(ג) לחוקה. במשא ומתן נאמר "באמות מידה אחידות שייקבעו בחוק". ההצעה מונה בחוק את סוגי הנסיבות ומפנה את הפירוט לתקנות באישור הוועדה, כמקובל לגבי פטורים רפואיים ומשפחתיים. זה שינוי בנוסח מוסכם, ולכן **טעון אישור** (נקודה פתוחה 8: הסדר ראשוני בתקנות). עד להתקנת התקנות חלות אמות המידה הקיימות (סעיף 26(ג)). הסייג "בכפוף לסעיף 14(ה)" שומר על דחיית העתודה, שאינה בשל נסיבות אישיות. **סעיף 9(ב)** מפנה לסעיף 14(ה), כדי שהאיסור על דחייה בשל לימוד יופיע גם בפרק הכללי.

סעיף 10 **4/4** (1.2): "כלל זכאי הדיחוי יבצעו חיול והכשרה בסיסית" (ישר!, מתווה); "כל צעיר בן 18 צריך להתייצב בבקו"ם" (ליברמן, ישראל היום, 5.12.2025); הובא בידי נציג ישראל ביתנו בסבב 5). הסייג לדחייה מטעמי בריאות **טכני** נדרש, כי מי שאינו כשיר רפואית אינו יכול לעבור חיול.

סעיף 11 **4/4** (1.3): דחייה לשנה, בחידוש שנתי, עד גיל מרבי. "חידוש הדיחוי ינתן על ידי המנהלת בכל שנה, בכפוף לעמידה בקריטריונים. אי דיווח או דיווח שקרי יביא לפסילה מיידית של הדיחוי השנתי ויגרור דין פלילי" (ישר!, מתווה). הגיל המרבי לא נקבע: אף מפלגה לא נקבה גיל, וישראל ביתנו מבקשת גיל נמוך ("הורדת גיל הפטור

לגיוס", מצע) (נקודה פתוחה 1). סעיף קטן (ב) מפנה לעבירה הקיימת בסעיף 46 לחוק שירות ביטחון, במקום ליצור עבירה חדשה • טכני

סעיף 12 • 4/4, גישור (1.4): דחייה לא הופכת לפטור, ובסופה שירות מלא. ישר! קיבלה את הנוסח כהסקה, וטעון אישור איזנקוט, משום שמקורותיה סותרים: "מבטלים את הסכם 77 שנותן פטור" (איזנקוט, N12, 12.8.2026 ✓) מול "3% מהם יקבלו פטור, אלה העילויים" (יורם כהן, כיכר השבת, 9.9.2026 ✓) (נקודה פתוחה 2).

סעיף 13 • 4/4 (1.6): מסלולים שמשלבים לימוד תורה בתוך השירות. "אתה יכול גם לשרת וגם ללמוד תורה" (בנט, וואלה, 28.8.2026); "שמונה שעות לימוד תורה ושמונה שעות שמירות" (בנט, ישראל היום, 14.9.2026 ✓); "כל מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי - לא מבין את המקורות שלנו" (ליברמן, כיכר השבת, 14.7.2026 ✓). הדמוקרטים וישר! — (הערכה). הסיפה של סעיף קטן (ב), על משך המסלול לפי סעיף 14, • טכני

סעיף 14 — מסלול לימוד בתוך השירות • 4/4, גישור. זו ההכרעה במחלוקת היחידה שנשארה אחרי סבב 3 (1.7).

- **מה הסעיף עושה.** מי שמתקבל למסלול מתגייס, עובר טירונות, לומד שנה אחת לכל היותר במוסד שצה"ל הכיר בו, ואחר כך משרת שירות צבאי מלא. הוא חייל מהיום הראשון, ושנת הלימוד אינה נספרת בשירות. צה"ל קובע כמה יתקבלו, לפי צרכיו. אין חידוש, אין תקרה לפי שיעור מהמחזור, ואין מימון מהמדינה ללימוד.

- **מה כל מפלגה יכולה לומר עליו (ניסוחי הנציגים, לא ציטוטים; המובאות במירכאות הן מהמקורות):**

- ביחד — "אפס פטור" (ישראל היום, 14.9.2026 ✓ ✓); אין מכסות ואין מתווה; "אתה יכול גם לשרת וגם ללמוד תורה" (וואלה, 28.8.2026); אין מימון ללימוד מעבר לתנאי השירות של חייל (ס"ק (ד)).

- ישראל ביתנו — אין פטור ואין דחייה, לאף אחד; מי שלומד הוא חייל מהיום הראשון, ואחר כך משרת שירות מלא; הצבא מחליט לפי צרכיו, לא מנהלת; "וגם הישיבה שלך לא תקבל עבורך מימון" (ynet, 10.9.2026 ✓).

- הדמוקרטים — "גיוס לכולם. נקודה" (גולן, 5.8.2026 X, בציטוט בבחדרי חרדים ✓); אין חקיקה סקטוריאלית; הקצב בידי צה"ל ("אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר", גולן, כנס מכון מולד — ישראל היום וכיכר השבת, 5.8.2026 ✓ ✓).

- ישר! — "אני לא אגיד אפס לומדים" (איזנקוט, ישראל היום, 8.7.2026 ✓); יש בחוק מסלול לשנת לימוד רצופה; "ההקצאה המדויקת תקבע על פי צרכי מערכת הביטחון" (מתווה); "מבטלים את הסכם 77" (N12, 12.8.2026 ✓).

- **מה נשאר פתוח בכוונה.** המספר. צה"ל רשאי לקבוע כל מספר, גם אפס (כך הזהיר נציג ישר!); ישר! יכולה לומר שהמספר נקבע לפי צורכי הביטחון, כמו במתווה שלה, וביחד וישראל ביתנו — שאין מכסה. "פתוח לכל מי שעומד באמות המידה" (ס"ק (ג)) פירושו כשירות להתמודד במיון, בלי זיקה מגזרית; הקבלה — במספר שצה"ל קובע.

- **השינויים שהנציגים ביקשו ושולבו:** "לאחר החיול וההכשרה הבסיסית" (ישראל ביתנו — תנאי; ישר! — תנאי; הדמוקרטים); "מוסד שהכיר בו צה"ל" (ביחד; ישראל ביתנו — תנאי), "לפי אמות מידה שוויוניות" (הדמוקרטים); "אמות מידה חיצוניות ושוויוניות" (ישר! — תנאי); "מסלול לפי סעיף זה אינו דחייה" (ישראל ביתנו — תנאי); משך השירות לפי הגיל ביום החיול (הדמוקרטים). בסוף ס"ק (ה) נוספה אחרי סבב 6 הבהרה אופציונלית של

הדמוקרטים — "ואף לא מהמשך שהיה חל על הנדחה לפי גילו ביום תחילת הדחייה" — כדי שדחיית עתודה לא תקצר את השירות לפי סעיף 15; היא רק מחמירה, אבל **טעונה אישור** שלושת הנציגים האחרים.

- **סייג העתודה ב-(ה) סטטוס קוו**. בלי הסייג, האיסור על דחייה בשל לימוד היה מבטל את העתודה האקדמית. ארבעת הנציגים אישרו אותו. ישראל ביתנו ביקשה, לא כתנאי, להוסיף "במוסד להשכלה גבוהה"; התוספת לא נכללה, כי היא עלולה להוציא עתודה טכנולוגית במכללות שאינן מוסד להשכלה גבוהה (ידיעה כללית, לא נבדק) (נקודה פתוחה 4).

- **נרשם ולא נכלל:** חידוש שנתי של תקופת הלימוד (ישר! — חלופה; ביחד מתנגדת: "ברגע שאתה נותן השתמטות חלקית, אתה מיד מגיע להשתמטות מלאה", ישראל היום, 14.9.2026); תשלום דמי שירות רק מתום תקופת הלימוד (ישראל ביתנו — בקשה; ביחד — אין התנגדות).

- **הנוסח שנדחה (סבב 4):** דחייה לשנה, מתחדשת, "בתחום לימוד, מחקר, אמנות או ספורט", בתקרה לפי שיעור מהמחזור שתיקבע בתקנות. נרשם במסמך המחלוקות.

סעיף 15 4/4 • (3.1, הערכה אצל כל הארבעה): נשים שמצהירות על הכרה דתית פטורות משירות צבאי בלבד, וחייבות בשירות אזרחי. הבסיס הוא העיקרון המוסכם — שירות לכל אזרח ואזרחית, צבאי או אזרחי — וכך הפטור אינו חורג מסעיף 30(ב) לחוקה. הפטורים לאם, להרה ולנשואה (ס' 39(א)–(ב)) נשארים כדין הקיים (נקודה פתוחה 7).

לפרק ה' (סעיפים 16–21)

סעיף 16 • **טכני**: ההגדרה נדרשת כדי לדעת על מי חלות הסנקציות. היא חלה מהיום הראשון ("שחלות מיד", 4.3), וכוללת גם את מי שלא התייצב לשירות אזרחי או עזב אותו.

סעיף 17 4/4 • (4.1–4.2): סעיף 46 לחוק שירות ביטחון נשאר — "מאסר שנתיים", ו"מאסר חמש שנים" "בכוונה להשתמט". אין הגבלה על מעצר, בניגוד לחוק הקפאת המעצרים שבוטל. סעיף קטן (ב) הוא ניסוח ישראל ביתנו מסבב 3, והליבה שכל הארבעה קיבלו בסבב 2. העיקרון "הסנקציות האזרחיות והכלכליות שבחוק זה הן אמצעי האכיפה העיקרי" (ביחד, הדמוקרטים, ישר!) נדחה בידי ישראל ביתנו ("קודם כל, יהיה לו רישום פלילי", ישראל היום, 5.12.2025 ✓), ונרשם כחלופה. סעיף קטן (ג) [טכני — **טעון אישור**] מחיל את סעיף 46 גם על השירות האזרחי: בלעדיו אין עונש על מי שמסרב לשירות אזרחי או עוזב אותו, כי סעיף 46 חל רק על חובות לפי חוק שירות ביטחון.

סעיף 18. רשימת ההטבות שנשללות, כפי שהוסכמה (4.3):

פסקה	ההטבה	סיווג
(1)	הנחה בארנונה	4/4 •
(2)	סבסוד מעונות וצהרונים	4/4 •
(3)	התוספת: קצבאות אברכים ומעמד "אברך = סטודנט" (ביחד, "חוק המשרתים"), הנחות בביטוח לאומי, הטבות הוריות (ישר!)	4/4 •, גישור
(4)	הטבות דיור	+3 •

פסקה	ההטבה	סיווג
(5)	הטבות מס	+3
(6)	מכרזים, מלגות, סיוע עסקי, מקרקעין	+3
(7)	הנחות בתחבורה ציבורית — עיגון החלטת בג"ץ (אפריל 2026)	צר

חלק מהשלילות כבר נקבעו בהחלטת בג"ץ בהליך הביזיון (אפריל 2026): ביטול סבסוד מעונות וצהרונים, שלילת הנחות בארנונה ובתחבורה, וחסימת "מחיר מטרה". ההצעה מעגנת אותן בחוק. הוספה לתוספת תיעשה בחוק, לפי סעיף 33 לחוקה ("ייקבעו בחוק"). השלילה כפופה לפסקת ההגבלה (ס' 33 ו-23 לחוקה; היום — ס' 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו). לפי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלילת ההטבות עולה לרווק כ-120 ש"ח בחודש ולנשוי עם שני ילדים כ-2,920 ש"ח; הסנקציות הכלכליות פוגעות בעיקר במבוגרים.

סעיף 19 4/4: "וגם הישיבה שלך לא תקבל עבורך מימון" (ליברמן, 10.9.2026 ynet ✓); "מימון ציבורי לא יועבר למוסדות או לגורמים שפועלים באופן שיטתי לעידוד השתמטות" (הדמוקרטים, שאלון); ישר! — שלילת "תמיכה במוסדות תורניים" (מתווה); ביחד — "אפס שקל" לחינוך שאינו ממלכתי. סעיף קטן (א) מעגן את הלכת בג"ץ 6198/23. זכות הטיעון בסעיף קטן (ב) טכני.

סעיף 20 צר: רישיון נהיגה — "לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה" (ליברמן, 27.7.2026 ynet ✓) וישר! (מתווה); ביחד והדמוקרטים — אין התנגדות. יציאה מהארץ — ישראל ביתנו וישר!; ביחד והדמוקרטים — אין התנגדות. סעיף 43 לחוק שירות ביטחון כבר מחייב היתר ליציאה של מיועד לשירות; ההצעה קובעת שלא יינתן היתר למי שלא מילא את חובתו. הסייג ההומניטרי טכני נדרש לפי פסקת ההגבלה, משום שחופש היציאה מוגן (ס' 16(ב) לחוקה; ס' 6 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו).

סעיף 21 טכני: השלילה חלה מיד ופוקעת עם ההתייצבות, כדי שתשמש תמריץ להתייצב. על מי שלא התייצב לפני יום התחילה היא חלה מיום התחילה, ואין בה חובת השבה של הטבות קודמות. העברת המידע מוגבלת לנדרש. ההשגה אינה מעכבת את השלילה, כדי שלא תשמש לדחייתה.

לפרק ו' (סעיפים 22-23)

סעיף 22 4/4, גישור: "אזרחים משרתים ועובדים יתועדפו" (ביחד, שאלון). ישראל ביתנו ("לא יהיו רשאים לעבוד", שאלון) וישר! (קליטה חדשה בלבד) הציעו איסור העסקה; הוסכמה עדיפות, והאיסור נרשם כחלופה.

סעיף 23 4/4 על העיקרון: "מי שמשרת, מתוגמל" (ישר!); "המדינה תתגמל שירות ולא השתמטות" (הדמוקרטים); "חוק המשרתים" (ביחד); משכנתה של 90% למשרתים (ישראל ביתנו); מדרג לוחם-צבאי-אזרחי (ישר!, מתווה) צר. העיקרון — 4/4 (תיק המקורות, חלק ה'). הפירוט שנוי במחלוקת, ולכן מופנה לחוק נפרד, כלשון סעיף 32(ב) לחוקה (נקודה פתוחה 5).

לפרק ז' (סעיפים 24-25)

הדיווח לוועדה הוסכם בסעיפים 1.5, 1.7 ו-2.2. 4/4. "בלי יעדים מגזריים" — 2.2. 4/4. הדיווח כולל נתונים, לא יעדים. רשימת התוכן בסעיף 24(א) טכני. דרישת אישור הוועדה לתקנות טכני. עונה על

החשש של ביחד משר ביטחון שיטנה את ההסדר בלי פיקוח (סבב 4).

לפרק ח' (סעיפים 26-30) – הוראות מעבר

לאף מפלגה לא הייתה עמדה על הוראות המעבר; הן גובשו במשא ומתן **4/4**.

- **סעיף 26 (2.1):** תחולה מיידית, בלי הקפאת אכיפה. סעיף קטן (ג) **טכני**: עד שיותקנו תקנות לפי סעיף 9(א), חלות אמות המידה הקיימות לדחייה ולפטור מטעמי בריאות ומשפחה, כדי שלא ייווצר חלל. גולן: "גיוס חרדים זה תהליך" (מכון מולד, 5.8.2026 ✓✓) – התהליך נקבע בסעיף 27, בלי השהיית האכיפה.
- **סעיף 27 (2.2):** צה"ל קובע את סדר השנתונים. המועד להגשת התוכנית לא נקבע (נקודה פתוחה 3).
- **סעיף 28 (2.3):** שירות אזרחי למי שלא ייקלט.
- **סעיף 29 (2.4):** **גישור**: בין "סגירה רק אחרי שירות בפועל" (ישראל ביתנו) לבין סגירה "עם תחילת השירות". הביטול בפועל נעשה בידי התביעה, לפי חוק סדר הדין הפלילי (לבדיקה משפטית; נשאר פתוח). ההגבלה להליך בשל מעשה שנעשה לפני יום התחילה **טכני** נובעת ממקומו של 2.4 בהוראות המעבר.
- **סעיף 30 (2.5):** אין הסדרת מעמד בלי שירות. ביחד הציעה בסבב 1, כהערכה, לשחרר מבוגרים מהחובה, וחזרה בה.

לפרק ט' (סעיפים 31-32)

- **סעיף 31 טכני**: התיקונים בחוק שירות ביטחון מבטיחים שסמכות השר לפטור, להפחית את תקופת השירות ולדחות תופעל רק לפי ההצעה – כדי שקיצור השירות לא ישמש פטור בפועל (1.4) – ושהפטור לנשים בס' 39(ג) ו-40 יהיה משירות צבאי בלבד. הנוסח ייבדק מול הנוסח המשולב המעודכן (נקודה פתוחה 8).
- **סעיף 32 סטטוס קוו**: תחילה ביום הפרסום, כדין הכללי.

הכרעות ניסוח

שאלה	ההכרעה בנוסח	רמת הסכמה
1. חוק נפרד או תיקון לחוק שירות ביטחון	חוק נפרד, עם תיקונים עקיפים בס' 36, 39(ג) ו-40	טכני
2. אמות המידה לדחייה ולפטור – בחוק או בתקנות	סוגי הנסיבות בחוק; הפירוט בתקנות באישור הוועדה (ס' 9(א)); עד אז – אמות המידה הקיימות (ס' 26(ג))	הליבה 4/4 ; המבנה – טעון אישור 1.1) אמר "בחוק"
3. דחייה בשל לימוד תורה ומצוינות	אין דחייה; מסלול לימוד של שנה אחת בתוך השירות, במספר שצה"ל קובע (ס' 14)	4/4, גישור – סבבים 5-6

שאלה	ההכרעה בנוסח	רמת הסכמה
4. משך השירות האזרחי	כמשך השירות הצבאי לפי הגיל (ס' 5)	4/4 ● טכני ● בהוראות המעבר; הכללה
5. מי מכריע במסלול הלימוד	צה"ל בלבד (ס' 7(ב), 14(ג))	4/4 ●
6. מימון המסלול	אין קצבה או תמיכה ללימוד; רק תנאי שירות של חייל (ס' 14(ד))	4/4 ●
7. הגדרת "מי שלא מילא את חובת השירות"	מהיום הראשון, בלי תקופת חסד (ס' 16)	טכני ● 4/4 ● על יסוד "שחלות מיד"
8. סייג הומניטרי ליציאה מהארץ	נכלל (ס' 20(ב))	טכני ●
9. עתודה אקדמית	נשמרת (ס' 14(ה))	סטטוס קוו ● ארבעת הנציגים אישרו
10. עבירת דיווח כוזב	הפניה לס' 46 הקיים (ס' 11(ב))	טכני ●
11. תגמול המשרתים	עיקרון בחוק; פירוט בחוק נפרד (ס' 23)	4/4 ● על העיקרון
12. אכיפת השירות האזרחי	ס' 46 חל גם על מי שלא מילא חובת שירות אזרחי (ס' 16, 17(ג))	טכני ● טעון אישור
13. הוספת הטבות לשלילה	בחוק בלבד, לא בצו (ס' 33 לחוקה)	טכני ●
14. מועדי הייחוס למשך השירות	ס' 5 — יום הקריאה; ס' 12(ב) — ס' 15 כמות שהוא (1.4); ס' 14(א) — יום החיול; ס' 14(ה) — תחילת הדחייה	כל אחד לפי הנוסח המוסכם; לאחד בנוסח הסופי, אחרי ההכרעה בנקודה פתוחה 1

התאמות בחוקה

ההצעה מתיישבת עם סעיפים 30–33 לחוקה, ולשון הסעיפים האלה אינה טעונה שינוי. החוקה תואמת להצעה בנקודות האלה:

1. **נספח המקורות לחוקה, שורה 30:** לפי הצעת החוק אין דחייה בשל לימוד או הישגים, ולימוד תורה נעשה במסלול בתוך השירות.

2. **"מה לא נכלל ולמה" בחוקה, פריטים 8–9:** מכסת ה-3% הוחלפה במסלול לימוד בתוך השירות; איסור היציאה מהארץ הוא עמדת ישראל ביתנו וישר!, ונכלל בחוק כסנקציה **צר**, בכפוף לפסקת ההגבלה; איסור ההעסקה בשירות הציבורי — חלופה.

3. **סעיף 100(ב) לחוקה:** חוק שנתקבל לפני תחילת החוקה ומקיים את סעיף 30 ייחשב לחוק לפי סעיף 30 (ראו "העוגן החוקתי").

נשאר לבדיקה משפטית: סעיף 39(א)-(ב) לחוק שירות ביטחון (פטור לנשואה משירות סדיר) מול סעיף 30(ב) לחוקה (אין פטור ל"סוג שלם של אזרחים"). הבדיקה רשומה במסמך המחלוקות, פרק "השלמות ותיקונים".

נקודות פתוחות להכרעה

- גיל מרבי לדחייה (ס' 11(א)).** אף מפלגה לא נקבה גיל. ישראל ביתנו מבקשת גיל נמוך ("הורדת גיל הפטור לגיוס", מצע). הדמוקרטים: אם הגיל יעלה על 26, השירות בסוף הדחייה יתקצר לפי ס' 15 (26 חודשים בגילים 27-29) — וזה פטור חלקי. ברירת מחדל מוצעת: 26, או להחיל על כל דחייה את הכלל שבסוף ס' 14(ה) (משך לפי הגיל ביום תחילת הדחייה). בטיוטה ארבעה מועדי ייחוס שונים למשך השירות (הכרעות ניסוח, שורה 14) — יש בכך מתח עם ס' 31(א) לחוקה.
- אישורים חסרים:** איזנקוט — ס' 12 (דחייה לא תהפוך לפטור); שלושת הנציגים שאינם הדמוקרטים — ההבהרה בסוף ס' 14(ה); כל הארבעה — ס' 9(א) (אמות מידה בתקנות) ו-17(ג) (אכיפת השירות האזרחי).
- מועד הגשת תוכנית הקליטה (ס' 27(ב)).** לא נדון.
- בקשות שנרשמו ולא נכללו:** ישראל ביתנו — "במוסד להשכלה גבוהה" בסייג העתודה, ותשלום דמי שירות רק מתום תקופת הלימוד; ישר! — חידוש שנתי של תקופת הלימוד (ביחד מתנגדת).
- תגמול המשרתים (ס' 23).** "חוק המשרתים" (ביחד), משכנתה של 90% (ישראל ביתנו), מדרג לוחם-צבאי-אזרחי (ישר!). ייקבע בחוק נפרד.
- המנהלת (ס' 6-7).** דרך מינוי המנהל; בקשת ישר! לעגן את סמכותה הבלעדית לפעול מול כלל המועמדים.
- ס' 39(א)-(ב) —** ראו "התאמות בחוקה", הבדיקה המשפטית שנשארה.
- בדיקה משפטית (נשארה פתוחה):**
 - היחס לחוק-יסוד: לימוד התורה (התקבל 13.7.2026). לפי הדיווח, בית המשפט דחה בקשה לצו ביניים "בהיעדר הוראות אופרטיביות קונקרטיות" (ערוץ 14, 14.7.2026 ✓✓ בדיווח). לא נמצאה עמדה של אף מפלגה על חוק היסוד, ולכן ההצעה אינה מציעה לתקנו או לבטלו; הבדיקה — לפני אישור ההצעה בממשלה (תוכנית 100 הימים, 0.2(ג)).
 - נוסח התיקונים העקיפים (ס' 31) מול הנוסח המשולב המעודכן של חוק שירות ביטחון.
 - דחיות שקיימות היום לפי ס' 36 ואינן בשל נסיבות אישיות — מכינות קדם-צבאיות, שנת שירות ודחייה לסיום לימודי תיכון (ידיעה כללית, לא נבדק). ס' 9(ב) ו-14(ה) עלולים לבטל אותן. אין עמדה מפלגתית; ברירת המחדל לפי כלל ההכרעה היא הדין הקיים, ולכן כנראה נדרש סייג נוסף.
 - המסגרת החוקית של השירות האזרחי והשירות הלאומי הקיימים — לא נבדקה; להתאים אליה את הגדרת "שירות אזרחי" (ס' 2).
 - המונח "מיועד לשירות ביטחון" בחוק שירות ביטחון וטווח הגילים שלו (ידיעה כללית).

- הסדר ראשוני בתקנות: ס' 30(ג) לחוקה ו-1.1 אומרים שאמות המידה "ייקבעו בחוק", והטיוטה מפרטת בחוק רק את סוגי הנסיבות (ס' 9(א)).
 - מי שעבר את גיל החובה לשירות סדיר בתקופת המעבר: לפי הדין הקיים הוא יוצא מהחובה, וזה מתנגש בס' 30 (אין הסדרת מעמד בלי שירות). אין עמדה מפלגתית.
 - פסקת ההגבלה: הסנקציות **צר** בס' 18(7) ו-20, ושליטת הטבות שפוגעת בבני המשפחה (מעונות).
 - הטבות הוריות בתוספת (פריט 4) — ישר! לא פירטה.
9. **החלה על אזרחים ערבים**. ארבע המפלגות תומכות בעיקרון (ס' 3). קצב ההחלה לא נדון; ההצעה משאירה אותו לתוכנית הקליטה (ס' 27) ולזימון בידי המנהלת (ס' 7).

נספח מקורות

קיצורים: "שאלון" = תשובות המפלגות לשאלון ynet, 16.9.2026; "מתווה" = ישר!, "ישר! לשירות ממלכתי לכל", yasharwithseisenkot.com/principles/service-for-all, עודכן 19.7.2026 (✓ נבדק מול העמוד המקורי); "חוק המשרתים" = ביחד, be-yahad.org.il/plans/meshartim-law, עודכן 27.9.2026 (✓ בתמצית); "תוכנית הנקודות" = הדמוקרטים, 4.2026; "מסמך ההכרעה" = **הכרעה - היקף הדחייה** (מספרי הסעיפים 1.1–5.1 שבו).

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
1	מטרה: שירות לכל, אין פטור לציבור, שוויון בנטל	ס' 30–31 לחוקה; שאלון (ארבע המפלגות)	4/4 ●
2	הגדרות: "שירות אזרחי" ותחומיו	חוק שירות ביטחון; ישראל ביתנו (שאלון: "בשב"ס, בכבאות והצלה, בשירותי הרפואה ובסיוע בתוך הקהילה"); ס' 32(א) לחוקה	● טכני ● צר התחומים
3	חובת שירות לכל; צה"ל בוחר, השאר — שירות אזרחי	שאלון (ארבע המפלגות); מתווה; תוכנית הנקודות	4/4 ●
4	שירות אזרחי כקיום החובה; אי-הפליה	ס' 31(ב), 32(ב) לחוקה; מתווה; שאלון	4/4 ●
5	משך השירות האזרחי	מסמך ההכרעה 2.3; ישראל ביתנו (ynet, 17.8.2026) (•)	4/4 ● ● טכני ב-2.3; הכללה
6	מנהלת במשרד הביטחון, בלי זיקה מגזרית	מסמך ההכרעה 1.5; מתווה; ישראל ביתנו (ynet, 17.8.2026) (•)	4/4 ● ● טכני מינוי
7	תפקידי המנהלת; צה"ל מכריע במסלול	מתווה; מסמך ההכרעה 1.5; סבבים 5–6	4/4 ●

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
הלימוד			
8	אין פטור לציבור, אין מכסות מגרירות	שאלון (ביחד, ישראל ביתנו); תוכנית הנקודות; איזנקוט (N12, 12.8.2026 ✓); ס' 30 (ב) לחוקה	4/4 ●
9	דחייה ופטור רק בנסיבות אישיות; אין דחייה בשל לימוד	מסמך ההכרעה 1.1, 1.4; ס' 30 (ג) לחוקה; סבבים 5-6	4/4 ● התקנות — טעון אישור
10	חיול לפני דחייה	מסמך ההכרעה 1.2; מתווה; ליברמן (ישראל היום, 5.12.2025) (✓)	4/4 ● סייג הבריאות טכני
11	שנה בכל פעם, חידוש, גיל מרבי; דיווח כוזב	מסמך ההכרעה 1.3; מתווה; ישראל ביתנו (מצע)	4/4 ● הגיל []; (ב) טכני
12	דחייה אינה פטור; שירות מלא בסוף	מסמך ההכרעה 1.4; איזנקוט (N12, 12.8.2026 ✓)	4/4 ● גישור טעון אישור איזנקוט
13	מסלולים משולבים	מסמך ההכרעה 1.6; בנט (וואלה, 28.8.2026; ישראל היום, 14.9.2026 ✓); ליברמן (כיכר השבת, 14.7.2026 ✓)	4/4 ● הדמוקרטים וישר! (הערכה); סיפת (ב) טכני
14	מסלול לימוד בתוך השירות	סבבים 5-6 (ראו דברי ההסבר); מתווה ("ההקצאה המדויקת תקבע על פי צרכי מערכת הביטחון"; "במיון פתוח, לפי קריטריונים חיצוניים ושיווינוניים"); בנט (וואלה, 28.8.2026); ליברמן (ynet, 6.9.2026 ✓; ישראל היום, 5.12.2025 ✓); גולן (X, 5.8.2026 ✓)	4/4 ● גישור העתודה סטטוס קוו, אושר 4/4 (ה) סייג
15	נשים בהצהרת דת — פטור מצבא בלבד	מסמך ההכרעה 3.1; ס' 39-40 לחוק שירות ביטחון (✓); ס' 30 (ב) לחוקה	4/4 ● (הערכה)
16	הגדרת מי שלא מילא את החובה, כולל שירות אזרחי	מסמך ההכרעה 4.3 ("שחלות מיד")	טכני
17	ס' 46 נשאר; אין הגבלה על אכיפה; אין סדר מחייב	מסמך ההכרעה 4.1-4.2; ס' 46 לחוק שירות ביטחון (✓); בג"ץ 3.9.2026	4/4 ● (א)-(ב) טכני — טעון אישור (ג)
18	שלילת הטבות (תוספת — בחוק)	מסמך ההכרעה 4.3; חוק המשרתים; מתווה; שאלון; החלטת בג"ץ (אפריל 2026)	4/4 ● לפי הפסקה: / +3 ● צר
19	מימון מוסדות	מסמך ההכרעה 4.3; ליברמן (ynet, 10.9.2026 ✓); שאלון (הדמוקרטים); מתווה; בג"ץ 6198/23	4/4 ● זכות הטיעון טכני
20	רישיון נהיגה; יציאה מהארץ	מסמך ההכרעה 4.3; ליברמן (ynet, 27.7.2026 ✓); ס' 43 לחוק שירות ביטחון (✓)	צר ● הסייג ההומניטרי טכני
21	תחילת השלילה (מיום התחילה לכל	—	טכני

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
	המוקדם), סיומה, השגה		
22	עדיפות בשירות הציבורי	מסמך ההכרעה 4.3; שאלון (ביחד)	4/4, גישור
23	הטבות למשרתים — בחוק	מתווה; שאלון (הדמוקרטים); חוק המשרתים; ישראל ביתנו (י); ס' 32(ב) לחוקה	4/4 על העיקרון
24	דיווח שנתי; בלי יעדים מגזריים	מסמך ההכרעה 1.5, 2.2	4/4
25	ביצוע ותקנות; אישור הוועדה	—	טכני
26	תחולה מיידית; אין הקפאה; אמות המידה הקיימות עד התקנות	מסמך ההכרעה 2.1	4/4 (ג); טכני
27	צה"ל קובע את סדר השנתונים; תוכנית לוועדה	מסמך ההכרעה 2.2	4/4; המועד []
28	שירות אזרחי למי שלא ייקלט	מסמך ההכרעה 2.3	4/4
29	השהיית הליכים וביטולם	מסמך ההכרעה 2.4	4/4, גישור; ההגבלה למעשה שלפני יום התחילה טכני
30	אין הסדרת מעמד בלי שירות	מסמך ההכרעה 2.5	4/4
31	תיקונים עקיפים: ס' 36, 39(ג), 40	חוק שירות ביטחון (✓ ויקיטקסט, כולל תיקוני תשפ"ו)	טכני
32	תחילה ביום הפרסום	פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 10	סטטוס קוו
תוספת	קצבאות אברכים; "אברך = סטודנט"; ביטוח לאומי; הטבות הוריות	מסמך ההכרעה 4.3; חוק המשרתים; מתווה	4/4, גישור; הטבות הוריות []

דוח אימות

- נבדק מול העמוד המקורי (✓): מתווה ישר!; סעיפים 15, 16, 36, 39, 40, 43, 46 לחוק שירות ביטחון (ויקיטקסט, כולל תיקוני תשפ"ו); ביטול חוק הקפאת המעצרים (3.9.2026).
- נבדק בתמצית: "חוק המשרתים" של ביחד.

- **נבדק שוב ב-1.10.2026 (בשליפה אוטומטית של לשון העמוד):** ליברמן, 6.9.2026 ynet ✓ ("כל מי שמדבר על פטור ל-30% או ל-4,500 מבני הישיבות, טועה ומטעה"; "ולך תקים מנהלת שתקבע מי באמת לומד תורה ומי לא"); ליברמן, 10.9.2026 ynet ✓; איזנקוט, 12.8.2026 N12 ✓ ("מבטלים את הסכם 77 שנותן פטור ובונים מנהלת שתבחר מי הלומדים ומי לא"); בנט, ישראל היום 14.9.2026 ✓ (התאריך אומת; "אפס פטור" ✓✓ גם בסרוגים; "שמונה שעות לימוד תורה ושמונה שעות שמירות"); גולן, כנס מכון מולד ✓✓ (ישראל היום וכיכר השבת, 5.8.2026 — מועד הפרסום; הכנס עצמו נערך כחודש קודם).
- **✓ נבדק מול העמוד המקורי ב-1.10.2026 (שישה ציטוטים):**
 - ליברמן, ישראל היום, 5.12.2025 — "כל צעיר בן 18 צריך להתייצב בבקו"ם - והצבא מחליט..." ו"קודם כל, יהיה לו רישום פלילי" (<https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/19392602>).
 - ליברמן, כיכר השבת, 14.7.2026 — "כל מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי - לא מבין את המקורות שלנו" (<https://www.kikar.co.il/interviews/ti5vmc>).
 - ליברמן, 27.7.2026 ynet — "הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה" (<https://www.ynet.co.il/news/article/hyyy85nrfl>).
 - איזנקוט, ישראל היום, 8.7.2026 — "אני לא אגיד אפס לומדים" (נאמר באולפן כיכר השבת; <https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/20940949>).
 - יורם כהן, כיכר השבת, 9.9.2026 — "3% מהם יקבלו פטור, אלה העילויים" (<https://www.kikar.co.il/interviews/tl3d5o>).
 - גולן, X — "גיוס לכולם. נקודה... בלי קומבינות, בלי פטורים ובלי חוקי השתמטות", בציטוט בבחדרי חרדים, 5.8.2026 (<https://www.bhol.co.il/news/1735281>); הפוסט עצמו לא נפתח.
- **✓✓ לפי דוח המחקר (שני ציטוטים):** "אפס פטור" (בנט, ישראל היום 14.9.2026) ו"גיוס חרדים זה תהליך" (גולן, מכון מולד, 5.8.2026).
- **• — עדיין לא אומת:** משכנתה של 90% (ישראל ביתנו, ס' 23). הערה: במאמר דעה של גולן בהארץ (27.8.2023, לפני חלון המחקר) נכתב "אי אפשר לגייס את כולם; אין צורך בגיוס של כולם".
- **× — לא נמצא במקור שצוין:** "3 שנים במסלול האזרחי, שיהיה תחת אחריות משרד הביטחון בלבד" (ישראל ביתנו, 17.8.2026 ynet) — אינו בכתבה על ששת הנושאים (<https://www.ynet.co.il/news/article/bjj0018lpfx>); ייתכן שהופיע בכתבה אחרת באותו יום. נוסח הגישור בסעיף 6 נשאר, משום שהוסכם במשא ומתן.
- **לא נבדק:** עתודה אקדמית וטכנולוגית, מכינות קדם-צבאיות ושנת שירות (ידיעה כללית); המסגרת החוקית של השירות האזרחי.
- **תמלילי המשא ומתן:** סבבים 1-3 — מסמך ההכרעה, חלק ה'; סבבים 4-6 — דברי ההסבר לסעיף 14 ומסמך ההכרעה, חלק ח'.